



PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX

TERCERA SECCIÓN

TOMO LXXXIV

Aguascalientes, Ags., 19 de Abril de 2021

Núm. 16

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ÍNDICE:

Páginas 93 y 94

RESPONSABLE: Lic. Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno.

Prof. Ma. Leticia González Durón
Síndica Municipal

Mtro. Víctor Alan Neri Jiménez
Secretario del H. Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO NATURAL, A LA ZONA DENOMINADA "BARRANCA DE SANTIAGO Y GARABATO"

PROF. EFRAÍN GUEVARA ARAIZA, PRIMER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR AUSENCIA DEL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 46 DE LA LEY MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES Y CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA FRACCION I DEL ARTICULO 38 DE LA MISMA; con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 168 y 169 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga, a los habitantes del Municipio de Pabellón de Arteaga hago saber que el Honorable Ayuntamiento Constitucional 2019-2021, tuvo a bien aprobar el siguiente

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPAL "MONUMENTO NATURAL BARRANCA DE SANTIAGO Y GARABATO"

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y a los artículos 656 BIS fracción II, 656 TER y 658 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga, SE DECLARA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE COMPETENCIA MUNICIPAL, con la denominación de MONUMENTO NATURAL, a la "BARRANCA DE SANTIAGO Y GARABATO".

SEGUNDO.- La finalidad y objetivo del Decreto es conservar la vegetación natural de la Barranca de Santiago y Garabato así como sus bienes y servicios ambientales; conservar la diversidad biológica del área; potenciar y aprovechar sustentablemente el valor histórico, paisajístico, recreativo y educativo del sitio; fortalecer el atractivo turístico de la Barranca de Santiago y Garabato mediante reconocimiento y apreciación de los recursos naturales; rescatar y conservar los vestigios prehispánicos del área dentro del polígono del Área Natural Protegida Municipal "Monumento Natural Barranca de Santiago y Garabato".

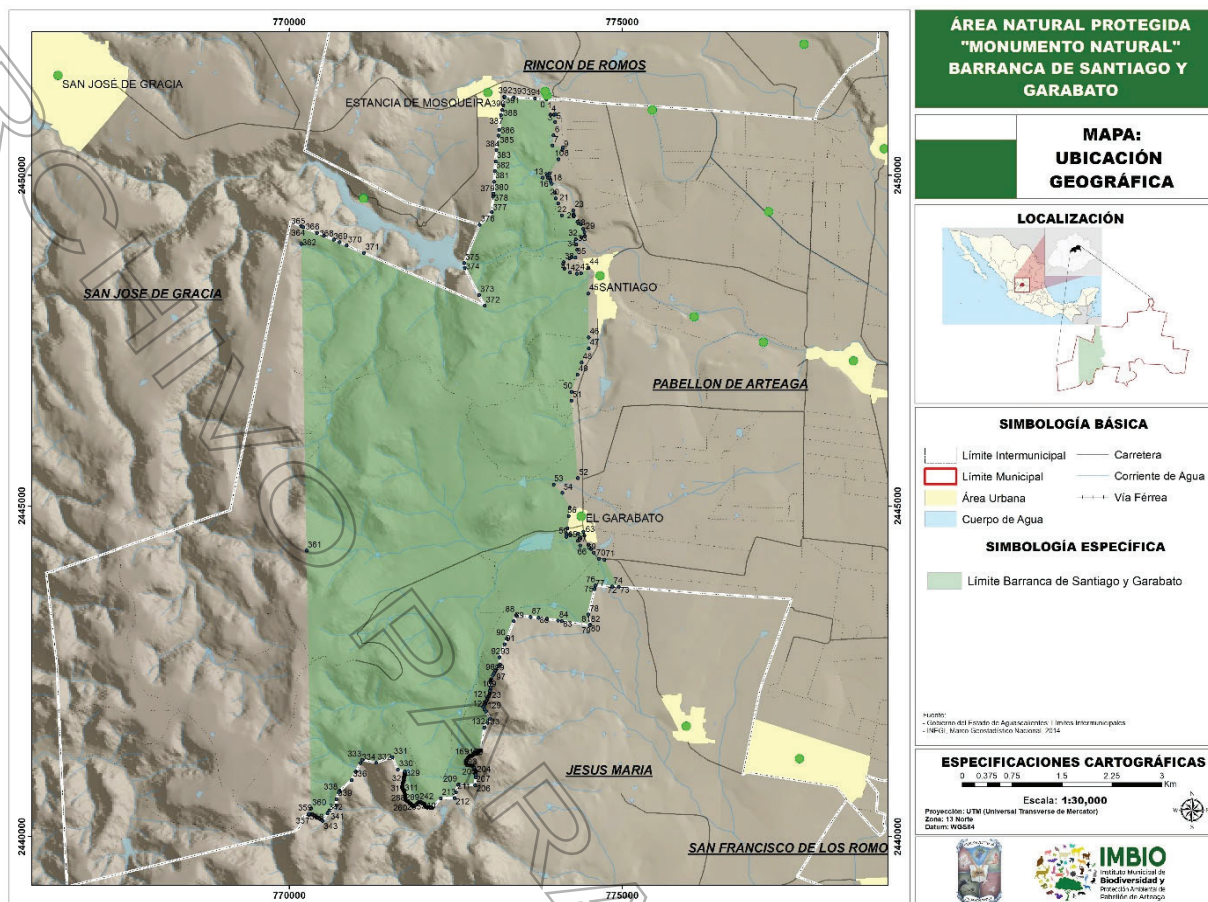
TERCERO.- El polígono que delimita el Área Natural Protegida Municipal "Monumento Natural Barranca de Santiago y Garabato", ocupa una superficie de 3,203.24 hectáreas, dentro de las siguientes coordenadas en proyección cartográfica UTM Zona 13, DATUM WGS84:

No.	PUNTO X	PUNTO Y	No.	PUNTO X	PUNTO Y	No.	PUNTO X	PUNTO Y	No.	PUNTO X	PUNTO Y
1	773861.106	2451152.133	51	774236.290	2446728.480	101	773055.500	2442436.250	151	772800.625	2441264.750
2	773861.240	2451151.493	52	774236.290	2446595.141	102	773031.063	2442384.500	152	772800.625	2441272.500
3	773919.159	2450919.964	53	774330.433	2445424.072	103	773023.250	2442368.000	153	772799.188	2441280.250
4	773973.469	2450920.879	54	773971.535	2445325.466	104	773023.100	2442365.038	154	772786.563	2441283.000
5	774001.803	2450921.356	55	774099.000	2445198.000	105	773022.313	2442349.500	155	772778.125	2441276.000
6	773989.272	2450807.001	56	774209.994	2444975.489	106	773021.848	2442338.590	156	772773.188	2441259.750
7	773967.165	2450605.241	57	774196.463	2444848.044	107	773021.313	2442326.000	157	772768.250	2441248.500
8	773950.717	2450455.134	58	774174.257	2444661.726	108	773020.385	2442260.828	158	772766.209	2441241.424
9	774107.150	2450423.469	59	774166.225	2444578.017	109	773020.313	2442255.750	159	772765.438	2441238.750
10	774100.954	2450387.281	60	774162.293	2444535.276	110	773017.048	2442219.086	160	772763.375	2441232.500
11	774043.631	2450244.766	61	774217.240	2444573.756	111	773015.438	2442201.000	161	772751.375	2441228.250
12	773903.981	2450028.617	62	774337.709	2444584.942	112	773009.784	2442167.168	162	772743.688	2441223.250
13	773865.888	2450004.241	63	774415.261	2444612.920	113	773007.625	2442154.250	163	772733.813	2441222.500

No.	PUNTO X	PUNTO Y	No.	PUNTO X	PUNTO Y	No.	PUNTO X	PUNTO Y	No.	PUNTO X	PUNTO Y
14	773805.429	2449965.552	64	774430.975	2444557.145	114	773003.688	2442139.500	164	772733.567	2441222.473
15	773881.474	2449962.207	65	774372.738	2444518.246	115	773002.938	2442138.155	165	772722.563	2441221.250
16	773914.560	2449960.751	66	774330.404	2444475.913	116	772994.693	2442123.357	166	772712.750	2441222.500
17	773919.134	2449930.120	67	774367.446	2444401.829	117	772993.938	2442122.000	167	772705.688	2441218.250
18	773920.899	2449918.304	68	774488.764	2444413.512	118	772980.851	2442111.963	168	772698.000	2441209.250
19	773939.093	2449876.297	69	774531.073	2444352.431	119	772977.313	2442109.250	169	772689.563	2441201.500
20	773988.733	2449740.582	70	774573.884	2444293.093	120	772968.500	2442089.750	170	772680.375	2441197.250
21	774000.531	2449655.279	71	774649.960	2444201.226	121	772966.915	2442079.420	171	772678.313	2441189.500
22	774038.343	2449576.247	72	774732.348	2444191.444	122	772964.625	2442064.500	172	772676.875	2441179.750
23	774092.327	2449393.295	73	774945.689	2443778.681	123	772958.995	2442057.912	173	772669.188	2441172.000
24	774263.638	2449472.515	74	774947.121	2443775.911	124	772952.875	2442050.750	174	772662.813	2441164.250
25	774268.466	2449411.297	75	774851.411	2443781.823	125	772945.063	2442031.250	175	772652.313	2441151.500
26	774276.306	2449392.905	76	774593.851	2443797.732	126	772940.188	2442011.750	176	772648.063	2441139.750
27	774322.880	2449300.574	77	774593.563	2443797.750	127	772926.500	2441983.500	177	772647.375	2441126.250
28	774376.501	2449266.247	78	774581.034	2443743.602	128	772908.938	2441965.750	178	772649.500	2441105.250
29	774413.580	2449193.040	79	774491.875	2443358.250	129	772934.608	2441921.805	179	772655.125	2441097.500
30	774431.206	2449143.489	80	774514.813	2443208.500	130	772951.483	2441892.917	180	772662.813	2441085.500
31	774438.645	2449081.794	81	774511.562	2443201.924	131	773013.500	2441786.750	181	772674.063	2441084.750
32	774383.544	2449063.438	82	774510.996	2443200.778	132	772973.640	2441722.333	182	772683.938	2441084.750
33	774302.809	2449036.543	83	774509.375	2443197.500	133	772929.873	2441651.601	183	772697.250	2441083.500
34	774311.041	2448956.962	84	774090.063	2443258.500	134	772926.563	2441646.250	184	772705.688	2441081.250
35	774319.500	2448875.176	85	774034.455	2443267.350	135	772881.207	2441308.191	185	772708.500	2441076.500
36	774298.257	2448759.525	86	773865.438	2443294.250	136	772880.813	2441305.250	186	772717.688	2441075.750
37	774231.582	2448764.288	87	773739.496	2443309.069	137	772876.500	2441301.250	187	772732.438	2441075.750
38	774207.620	2448748.425	88	773623.379	2443322.731	138	772867.249	2441300.088	188	772734.246	2441075.428
39	774118.869	2448689.675	89	773404.375	2443348.500	139	772864.563	2441299.750	189	772740.875	2441074.250
40	774110.932	2448662.688	90	773368.827	2443259.268	140	772851.938	2441299.750	190	772752.125	2441070.000
41	774128.394	2448591.250	91	773263.250	2442994.250	141	772841.375	2441297.750	191	772756.327	2441065.864
42	774212.532	2448532.512	92	773230.132	2442909.170	142	772835.750	2441287.250	192	772764.063	2441058.250
43	774318.895	2448513.462	93	773153.540	2442712.406	143	772830.813	2441281.000	193	772769.000	2441052.500
44	774380.807	2448522.987	94	773153.188	2442711.500	144	772830.504	2441278.753	194	772776.000	2441039.250
45	774490.202	2448603.888	95	773166.875	2442602.250	145	772829.438	2441271.000	195	772792.188	2441009.000
46	774489.287	2448215.144	96	773140.500	2442580.750	146	772828.000	2441265.500	196	772796.313	2440995.250
47	774494.558	2447550.618	97	773105.313	2442526.000	147	772822.375	2441260.500	197	772797.030	2440992.763
48	774495.881	2447383.769	98	773091.301	2442500.458	148	772811.875	2441259.750	198	772799.125	2440985.500
49	774390.683	2447170.604	99	773076.716	2442473.870	149	772799.875	2441259.750	199	772796.540	2440980.699
50	774327.522	2446988.140	100	773072.125	2442465.500	150	772800.076	2441261.087	200	772795.625	2440979.000

No.	PUNTO X	PUNTO Y	No.	PUNTO X	PUNTO Y	No.	PUNTO X	PUNTO Y	No.	PUNTO X	PUNTO Y
201	772792.813	2440973.500	251	771850.563	2440464.500	301	771692.938	2440759.000	351	770383.813	2440312.500
202	772792.813	2440961.500	252	771840.063	2440476.250	302	771693.138	2440759.516	352	770374.188	2440319.750
203	772792.813	2440951.750	253	771840.063	2440483.250	303	771696.438	2440768.000	353	770361.375	2440327.750
204	772795.087	2440944.927	254	771832.313	2440485.500	304	771700.000	2440778.750	354	770344.563	2440336.000
205	772800.563	2440928.500	255	771825.313	2440496.750	305	771700.000	2440787.750	355	770333.313	2440336.000
206	772800.563	2440893.250	256	771818.250	2440496.750	306	771700.688	2440797.000	356	770317.313	2440336.000
207	772790.000	2440779.500	257	771811.250	2440498.750	307	771702.813	2440804.000	357	770296.976	2440331.860

No.	PUNTO X	PUNTO Y	No.	PUNTO X	PUNTO Y	No.	PUNTO X	PUNTO Y	No.	PUNTO X	PUNTO Y
208	772788.370	2440779.544	258	771811.250	2440503.000	308	771702.339	2440810.150	358	770296.438	2440331.750
209	772533.188	2440786.500	259	771803.500	2440515.750	309	771702.063	2440813.750	359	770288.236	2440329.971
210	772533.181	2440786.475	260	771795.750	2440525.500	310	771707.727	2440820.510	360	770294.766	2440346.961
211	772504.313	2440674.750	261	771788.750	2440525.500	311	771709.813	2440823.000	361	770325.289	2440426.368
212	772503.478	2440671.570	262	771783.125	2440536.750	312	771713.313	2440827.750	362	770257.956	2444325.898
213	772479.438	2440580.000	263	771768.835	2440537.337	313	771717.563	2440837.000	363	770177.840	2448965.779
214	772273.938	2440583.000	264	771764.875	2440537.500	314	771721.063	2440843.250	364	770173.214	2449233.698
215	772147.500	2440432.000	265	771764.125	2440542.250	315	771721.341	2440845.086	365	770202.813	2449221.250
216	772138.000	2440439.750	266	771752.188	2440545.750	316	771723.188	2440857.250	366	770209.350	2449218.551
217	772131.688	2440443.250	267	771748.688	2440548.750	317	771723.149	2440857.591	367	770415.378	2449133.507
218	772124.000	2440442.000	268	771745.625	2440553.250	318	771721.750	2440870.000	368	770517.750	2449091.250
219	772117.625	2440440.500	269	771745.625	2440561.000	319	771722.438	2440884.000	369	770668.250	2449030.750
220	772103.563	2440440.500	270	771740.000	2440564.500	320	771721.750	2440890.250	370	770753.120	2448990.746
221	772088.125	2440442.500	271	771735.813	2440569.250	321	771724.563	2440904.500	371	770859.188	2448940.750
222	772072.688	2440441.250	272	771735.813	2440580.000	322	771726.000	2440908.000	372	771120.750	2448827.250
223	772065.625	2440443.250	273	771736.500	2440591.750	323	771732.313	2440919.250	373	772932.438	2448029.750
224	772056.500	2440446.750	274	771736.956	2440601.163	324	771732.313	2440927.500	374	772848.706	2448189.155
225	772047.375	2440452.500	275	771737.250	2440607.250	325	771735.125	2440932.500	375	772632.375	2448601.000
226	772039.625	2440455.250	276	771735.813	2440616.500	326	771731.438	2440944.750	376	772624.375	2448673.000
227	772036.813	2440465.000	277	771735.125	2440623.500	327	771732.125	2440954.750	377	772857.500	2449254.000
228	772031.188	2440477.000	278	771735.681	2440628.249	328	771734.250	2440968.000	378	773039.125	2449446.250
229	772036.813	2440485.500	279	771736.074	2440631.611	329	771734.250	2440973.000	379	773058.650	2449680.103
230	772036.125	2440491.000	280	771736.500	2440635.250	330	771733.563	2440986.250	380	773061.125	2449709.750
231	772029.125	2440492.500	281	771736.500	2440642.500	331	771629.563	2441012.250	381	773062.254	2449727.705
232	772022.750	2440501.000	282	771735.125	2440648.000	332	771547.313	2441202.000	382	773073.438	2449905.500
233	772017.125	2440501.000	283	771733.013	2440653.819	333	771303.938	2441118.000	383	773084.688	2450065.000
234	772013.625	2440496.000	284	771732.313	2440655.750	334	771093.500	2441160.250	384	773095.938	2450215.000
235	772005.875	2440496.000	285	771728.813	2440663.500	335	771067.627	2441112.721	385	773109.875	2450384.500
236	772001.688	2440501.500	286	771729.609	2440665.624	336	770996.875	2440982.750	386	773140.938	2450601.250
237	771993.938	2440506.500	287	771730.875	2440669.000	337	770936.688	2440855.750	387	773152.188	2450691.000
238	771993.938	2440510.750	288	771727.256	2440673.783	338	770755.063	2440697.250	388	773177.438	2450914.000
239	771989.063	2440518.500	289	771723.875	2440678.250	339	770743.250	2440664.750	389	773196.248	2450992.705
240	771982.688	2440521.250	290	771723.188	2440686.750	340	770710.000	2440567.250	390	773212.750	2451061.750
241	771967.250	2440529.750	291	771718.250	2440690.750	341	770706.688	2440473.750	391	773226.404	2451178.687
242	771950.375	2440527.000	292	771716.125	2440702.000	342	770599.313	2440390.750	392	773228.250	2451194.500
243	771937.750	2440520.000	293	771714.750	2440707.750	343	770572.250	2440354.000	393	773228.959	2451194.446
244	771926.500	2440511.500	294	771711.188	2440714.750	344	770497.688	2440241.250	394	773370.688	2451183.750
245	771918.063	2440500.250	295	771700.688	2440726.750	345	770476.000	2440258.000	395	773687.371	2451163.333
246	771904.688	2440489.750	296	771697.188	2440738.000	346	770456.000	2440271.750	396	773861.106	2451152.133
247	771899.813	2440482.750	297	771692.250	2440741.500	347	770440.750	2440279.750			
248	771892.063	2440477.000	298	771691.563	2440745.750	348	770427.938	2440287.000			
249	771868.188	2440463.750	299	771691.769	2440747.743	349	770410.313	2440296.500			
250	771860.438	2440463.750	300	771692.117	2440751.091	350	770397.438	2440304.500			



CUARTO.- El Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental será el responsable de la administración, manejo y vigilancia del área natural protegida de competencia municipal en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 222 QUATER fracción XXXVI del Código Municipal de Pabellón de Arteaga.

El financiamiento del área natural protegida quedará a cargo del Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, de conformidad con el presupuesto anual aprobado para tal efecto. Se podrá, mediante convenios o acuerdos de colaboración, tener otras fuentes de financiamiento con personas físicas o morales que estén interesadas en contribuir al cumplimiento de los objetivos de esta área natural protegida.

QUINTO. - El Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, propondrá la celebración de acuerdos de Coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, así como la concertación de acciones con los sectores social y privado, para cumplir con lo previsto en este Decreto.

En dichos instrumentos se establecerá, por lo menos, lo siguiente:

I.- La forma en que el Gobierno del Estado, el Municipio y los sectores social y privado podrán participar en la administración del área natural protegida;

II.- La coordinación de las políticas estatales aplicables en el área natural protegida, con las del Municipio de Pabellón de Arteaga;

III.- La determinación de acciones para registrar en el ordenamiento ecológico territorial aplicable al área natural protegida, en términos de lo ordenado por el artículo 658 QUATER del Código Municipal de Pabellón de Arteaga;

IV.- La elaboración del programa de manejo del área natural protegida, con la formulación de compromisos para su ejecución lo anterior en términos de lo ordenado por el artículo 665 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga;

V.- El origen y el destino de los recursos financieros para la administración del área natural protegida, lo anterior en términos de lo ordenado por el artículo 666 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga;

VI.- Los mecanismos de coordinación para la elaboración de los planes de desarrollo estatal y municipal, a efecto de que exista congruencia con el programa de manejo del área natural protegida;

VII.- Las formas como se llevará a cabo la restauración y rehabilitación del área natural protegida, la investigación, la educación ambiental, la experimentación y monitoreo en el área natural protegida, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables:

VIII.- La realización de acciones de inspección y vigilancia:

IX.- Las acciones necesarias para contribuir al desarrollo socioeconómico regional, compatibles con los propósitos de conservación del área natural protegida:

X.- Los esquemas de participación de los grupos sociales, científicos y académicos; y

XI.- La ejecución de programas de asesoría para el desarrollo sustentable de la zona.

SEXTO.- El Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, elaborará el programa de manejo del área natural protegida, dando la participación que corresponda a las dependencias de la Administración Pública, así como a organizaciones sociales privadas y demás personas interesadas, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables.

Dicho programa deberá contener en términos de lo ordenado por el artículo 665 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga, por lo menos, lo siguiente:

I.- La descripción de las características físicas, biológicas, sociales, culturales e históricas del área natural protegida, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva;

II.- Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el Programa de Desarrollo Municipal, así como con los programas sectoriales correspondientes. Dichas acciones comprenderán entre otras las siguientes: de investigación y educación ambiental, de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna; para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas: de financiamiento para la administración del área; de prevención y control de contingencias; de vigilancia y las demás que por las características propias del área natural protegida se requieran;

III.- La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable;

IV.- Los objetivos específicos del área natural protegida;

V.- La referencia a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área;

VI.- Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar;

VII.- Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural protegida de que se trate, y

VIII.- La demás información de carácter ambiental, social, cultural, jurídico o económico que se considere necesaria para una adecuada administración del área natural protegida.

Se deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado, un resumen del programa de manejo que contenga por lo menos la zonificación primaria y secundaria en el cual se incluye un plano de localización del área.

SÉPTIMO.- En el área natural protegida, el Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga promoverá los mecanismos de Coordinación que se requieran con el propósito de que los planes y programas de desarrollo municipal que se elaboren y acuerden, sean congruentes con el programa de manejo y la subzonificación del área, a efecto de asegurar la consecución de sus objetivos de conservación.

OCTAVO.- Con la finalidad de fomentar la conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, de conformidad con sus atribuciones y con base en los estudios técnicos que al efecto se elaboren, podrá establecer vedas de flora y fauna y, en su caso, promoverá lo conducente para el establecimiento de las correspondientes en materia forestal y de agua.

NOVENO.- El área natural protegida se conformará al menos de una zona núcleo y una zona de amortiguamiento, así como aquellas subzonas que se deriven de los estudios del Programa de Manejo del área.

DÉCIMO.- En el área natural protegida queda prohibido:

I.- Realizar cualquier obra que modifique la vegetación existente en el área natural protegida, sin las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental;

II.- Desarrollar cualquier tipo de actividad contaminante;

III.- Verter o descargar contaminantes, desechos o cualquier tipo de material nocivo en el suelo o subsuelo;

IV.- Usar explosivos, sin la autorización competente;

V.- Tirar o abandonar desperdicios;

VI.- Introducir especies vivas exóticas, sin la autorización correspondiente;

VII.- Extraer o capturar flora y fauna silvestre, así como otros elementos biogenéticos, cuando se realice sin autorización. En el caso de la investigación científica, trabajos de sanidad forestal, contingencias y emergencias ambientales y para repoblación de otras áreas naturales, la extracción tendrá que estar debidamente justificada y autorizada;

VIII.- Realizar aprovechamientos forestales, sin la autorización correspondiente;

IX.- Construir confinamientos de materiales y residuos peligrosos.

Para las autorizaciones a que se refiere el presente artículo, se deberá contar con la opinión previa del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de Pabellón de Arteaga.

DÉCIMO PRIMERO.- Cualquier obra o actividad pública o privada que se pretenda realizar dentro del área natural protegida, deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en este Decreto, el programa de manejo del área y las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMO SEGUNDO.- La inspección y vigilancia del área natural protegida queda a cargo del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de Pabellón de Arteaga, con la participación que corresponda a las demás dependencias de la Administración Pública Municipal, Estatal y/o Federal competentes.

DÉCIMO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, con el objeto de difundir a la sociedad el alcance y términos del presente Decreto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO. - El Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, deberá elaborar el programa de manejo del Área Natural Protegida, en un término de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

TERCERO. - Se instruye al Titular del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, para que realice todos los actos y trámites registrales que sean necesarios para dar cumplimiento el presente Decreto.

Dado en el Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, a treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.

Prof. Efraín Guevara Araiza
Primer regidor del H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga en funciones de presidente municipal, por ausencia del titular, con fundamento en lo dispuesto por artículo 46 de la Ley Municipal de Aguascalientes.

Ma Arcelia Flores Olivares
Regidora

Flor Jazmín Martínez
Regidora

Humberto Rodríguez Trinidad
Regidor

Ricardo Molina Meraz
Regidor

Elvia Maricela Mauricio Valdez
Regidora

Janie Villanueva González
Regidora

Leticia González Durón
Síndica Municipal

Mtro. Víctor Alan Neri Jiménez
Secretario del H. Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPAL EN LA CATEGORÍA DE REFUGIO DE FLORA Y FAUNA MUNICIPAL, A LA ZONA DENOMINADA “EL MEZQUITE”

PROF. EFRAÍN GUEVARA ARAIZA, PRIMER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR AUSENCIA DEL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 46 DE LA LEY MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES Y CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA FRACCION I DEL ARTICULO 38 DE LA MISMA; con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 168 y 169 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga, a los habitantes del Municipio de Pabellón de Arteaga hago saber que el Honorable Ayuntamiento Constitucional 2019-2021, tuvo a bien aprobar el siguiente

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPAL “REFUGIO DE FLORA Y FAUNA EL MEZQUITE”

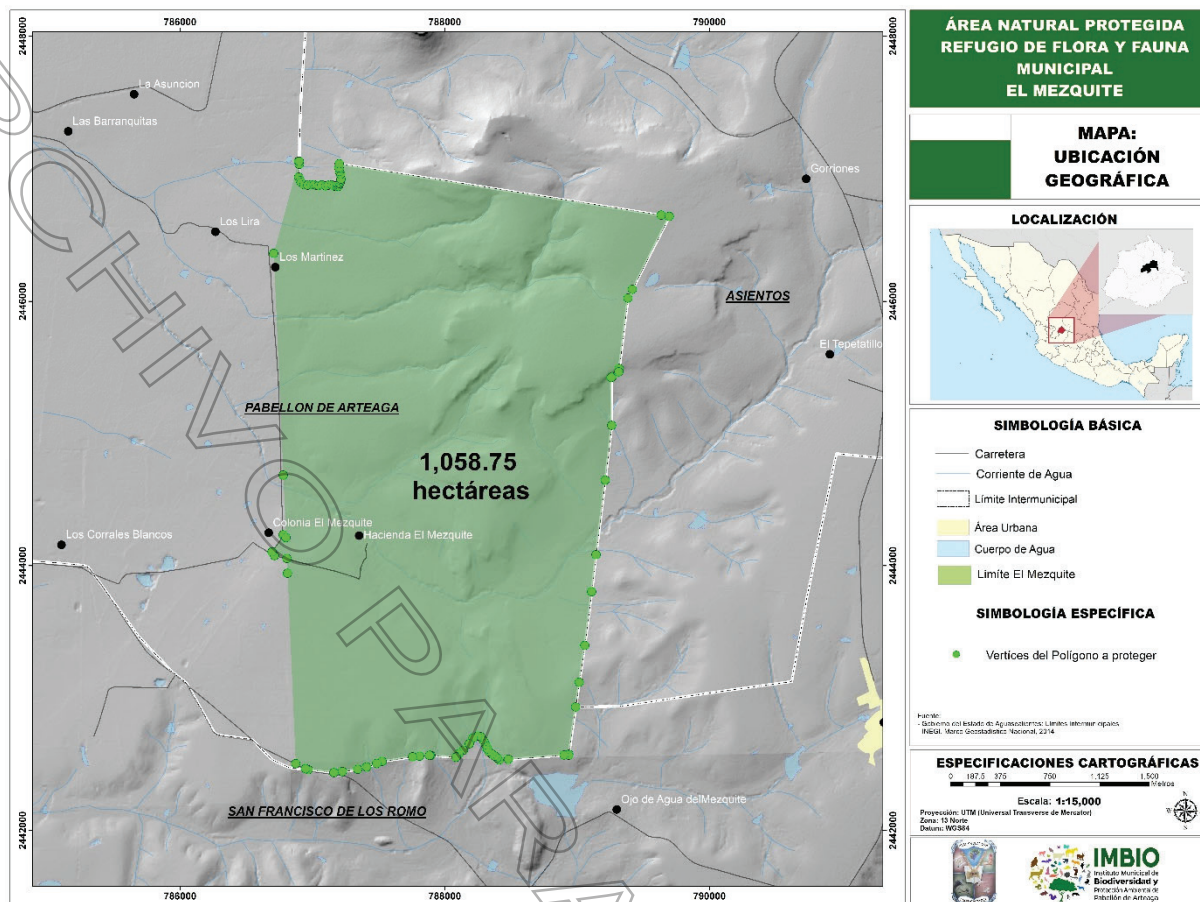
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 85 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y a los artículos 656 BIS fracción I, 656 TER y 658 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga, SE DECLARA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE COMPETENCIA MUNICIPAL, con la denominación de REFUGIO DE FLORA Y FAUNA, a la zona denomina “EL MEZQUITE”.

SEGUNDO.- El presente Decreto tiene como objetivos: conservar la vegetación natural del área así como sus bienes y servicios ambientales; conservar la diversidad biológica del área; potenciar y aprovechar sustentablemente el valor histórico, paisajístico, recreativo y educativo del sitio; fortalecer el atractivo turístico mediante reconocimiento y apreciación de los recursos naturales y rescatar y conservar los vestigios prehispánicos del área..

TERCERO.- El polígono que delimita el Área Natural Protegida Municipal “Refugio de flora y fauna El Mezquite”, ocupa una superficie de 1,058.75 hectáreas , dentro de las siguientes coordenadas en proyección cartográfica UTM Zona 13, DATUM WGS84:

No.	UTM_X	UTM_Y	No.	UTM_X	UTM_Y
1	786900.61	2447055.93	47	788902.00	2442568.75
2	786900.44	2447033.75	48	788481.63	2442536.75
3	786895.88	2446936.00	49	788409.81	2442531.75
4	786909.25	2446909.50	50	788396.96	2442546.31
5	786915.94	2446896.00	51	788395.69	2442547.75
6	786937.31	2446880.00	52	788379.63	2442560.00

No.	UTM_X	UTM_Y	No.	UTM_X	UTM_Y
7	786964.06	2446876.00	53	788379.39	2442560.16
8	786992.13	2446880.00	54	788356.13	2442576.00
9	787012.19	2446880.00	55	788334.13	2442592.25
10	787030.88	2446874.50	56	788323.00	2442614.50
11	787046.94	2446873.25	57	788309.06	2442648.00
12	787070.94	2446878.75	58	788297.43	2442670.50
13	787100.38	2446870.50	59	788290.19	2442684.50
14	787120.44	2446876.00	60	788271.38	2442707.00
15	787147.13	2446878.75	61	788248.75	2442712.75
16	787165.81	2446869.25	62	788213.00	2442696.75
17	787187.25	2446864.00	63	788185.69	2442653.25
18	787196.56	2446866.50	64	788140.63	2442605.00
19	787199.25	2446878.75	65	788107.25	2442578.50
20	787204.35	2446887.90	66	788089.45	2442555.91
21	787205.94	2446890.75	67	788086.38	2442552.00
22	787211.25	2446902.75	68	787895.87	2442566.45
23	787213.94	2446912.00	69	787888.69	2442567.00
24	787215.88	2446922.00	70	787884.73	2442566.67
25	787212.25	2446958.25	71	787809.50	2442560.30
26	787204.06	2446979.25	72	787755.75	2442555.75
27	787204.06	2446997.50	73	787525.94	2442519.75
28	787200.44	2447008.25	74	787486.33	2442505.55
29	787202.69	2447038.25	75	787410.19	2442478.25
30	789636.50	2446650.25	76	787341.75	2442461.00
31	789697.69	2446640.50	77	787226.78	2442444.70
32	789418.02	2446091.10	78	787161.94	2442435.50
33	789384.25	2446024.75	79	786968.65	2442457.86
34	789317.92	2445495.51	80	786948.71	2442465.60
35	789314.63	2445469.25	81	786873.72	2442502.92
36	789265.60	2445431.17	82	786873.77	2442503.93
37	789258.94	2445426.00	83	786811.79	2443941.07
38	789261.63	2445066.25	84	786806.94	2444053.34
39	789212.75	2444645.25	85	786713.42	2444074.69
40	789143.19	2444083.25	86	786694.25	2444102.51
41	789109.69	2443802.50	87	786778.43	2444232.32
42	789058.19	2443396.25	88	786800.15	2444210.80
43	789016.13	2443118.25	89	786779.77	2444683.25
44	788989.38	2442932.50	90	786707.37	2446361.99
45	788937.91	2442574.91	91	786894.85	2447057.16
46	788936.81	2442567.25	92	786900.61	2447055.93



CUARTO.- El Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental será el responsable de dar seguimiento a la Declaratoria así como a la vigilancia del área natural protegida de competencia municipal en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 222 QUATER fracción XXXVI del Código Municipal de Pabellón de Arteaga.

El financiamiento del área natural protegida quedará a cargo del Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, de conformidad con el presupuesto anual aprobado para tal efecto. Se podrá, mediante convenios o acuerdos de colaboración, tener otras fuentes de financiamiento con personas físicas o morales que estén interesadas en contribuir al cumplimiento de los objetivos de esta área natural protegida.

QUINTO. - El Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, propondrá la celebración de acuerdos de Coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, así como la concertación de acciones con los sectores social y privado, para cumplir con lo previsto en este Decreto.

En dichos instrumentos se establecerá, por lo menos, lo siguiente:

I.- La forma en que el Gobierno Federal, el Estado, el Municipio y los sectores social y privado podrán participar en la administración del área natural protegida;

II.- La coordinación de las políticas estatales aplicables en el área natural protegida, con las del Municipio de Pabellón de Arteaga;

III.- La determinación de acciones para registrar en el ordenamiento ecológico territorial aplicable al área natural protegida, en términos de lo ordenado por el artículo 658 QUATER del Código Municipal de Pabellón de Arteaga;

IV.- La elaboración del programa de manejo del área natural protegida, con la formulación de compromisos para su ejecución lo anterior en términos de lo ordenado por el artículo 665 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga;

V.- El origen y el destino de los recursos financieros para la administración del área natural protegida, lo anterior en términos de lo ordenado por el artículo 666 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga;

VI.- Los mecanismos de coordinación para la elaboración de los planes de desarrollo estatal y municipal, a efecto de que exista congruencia con el programa de manejo del área natural protegida:

VII.- Las formas como se llevará a cabo la restauración y rehabilitación del área natural protegida, la investigación, la educación ambiental, la experimentación y monitoreo en el área natural protegida, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables:

VIII.- La realización de acciones de inspección y vigilancia:

IX.- Las acciones necesarias para contribuir al desarrollo socioeconómico regional, compatibles con los propósitos de conservación del área natural protegida:

X.- Los esquemas de participación de los grupos sociales, científicos y académicos; y

XI.- La ejecución de programas de asesoría para el desarrollo sustentable de la zona.

SEXTO.- El Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, elaborará el programa de manejo del área natural protegida, dando la participación que corresponda a las dependencias de la Administración Pública, así como a organizaciones sociales privadas y demás personas interesadas, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables.

Dicho programa deberá contener en términos de lo ordenado por el artículo 665 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga, por lo menos, lo siguiente:

I.- La descripción de las características físicas, biológicas, sociales, culturales e históricas del área natural protegida, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva;

II.- Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el Programa de Desarrollo Municipal, así como con los programas sectoriales correspondientes. Dichas acciones comprenderán entre otras las siguientes: de investigación y educación ambiental, de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna; para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas: de financiamiento para la administración del área; de prevención y control de contingencias; de vigilancia y las demás que por las características propias del área natural protegida se requieran;

III.- La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable;

IV.- Los objetivos específicos del área natural protegida;

V.- La referencia a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área;

VI.- Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar;

VII.- Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural protegida de que se trate, y

VIII.- La demás información de carácter ambiental, social, cultural, jurídico o económico que se considere necesaria para una adecuada administración del área natural protegida.

Se deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado, un resumen del programa de manejo que contenga por lo menos la zonificación primaria y secundaria en el cual se incluye un plano de localización del área.

SÉPTIMO.- En el área natural protegida, el Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga promoverá los mecanismos de Coordinación que se requieran con el propósito de que los planes y programas de desarrollo municipal que se elaboren y acuerden, sean congruentes con el programa de manejo y la subzonificación del área, a efecto de asegurar la consecución de sus objetivos de conservación.

OCTAVO.- Con la finalidad de fomentar la conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, de conformidad con sus atribuciones y con base en los estudios técnicos que al efecto se elaboren, podrá establecer vedas de flora y fauna y, en su caso, promoverá lo conducente para el establecimiento de las correspondientes en materia forestal y de agua.

NOVENO.- El área natural protegida se conformará al menos de una zona núcleo y una zona de amortiguamiento, así como aquellas subzonas que se deriven de los estudios del Programa de Manejo del área.

DÉCIMO.- En el área natural protegida queda prohibido:

I.- Realizar cualquier obra que modifique la vegetación existente en el área natural protegida, sin las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental;

II.- Desarrollar cualquier tipo de actividad contaminante;

III.- Verter o descargar contaminantes, desechos o cualquier tipo de material nocivo en el suelo o subsuelo;

IV.- Usar explosivos, sin la autorización competente;

V.- Tirar o abandonar desperdicios;

VI.- Introducir especies vivas exóticas, sin la autorización correspondiente;

VII.- Extraer o capturar flora y fauna silvestre, así como otros elementos biogenéticos, cuando se realice sin autorización. En el caso de la investigación científica, trabajos de sanidad forestal, contingencias y emergencias ambientales y para repoblación de otras áreas naturales, la extracción tendrá que estar debidamente justificada y autorizada;

VIII.- Realizar aprovechamientos forestales, sin la autorización correspondiente;

IX.- Construir confinamientos de materiales y residuos peligrosos.

Para las autorizaciones a que se refiere el presente artículo, se deberá contar con la opinión previa del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de Pabellón de Arteaga.

DÉCIMO PRIMERO.- Cualquier obra o actividad pública o privada que se pretenda realizar dentro del área natural protegida, deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en este Decreto, el programa de manejo del área y las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMO SEGUNDO.- La inspección y vigilancia del área natural protegida queda a cargo del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de Pabellón de Arteaga, con la participación que corresponda a las demás dependencias de la Administración Pública Municipal, Estatal y/o Federal competentes.

DÉCIMO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, con el objeto de difundir a la sociedad el alcance y términos del presente Decreto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO. - El Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, deberá elaborar el programa de manejo del Área Natural Protegida, en un término de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

TERCERO. - Se instruye al Titular del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, para que realice todos los actos y trámites registrales que sean necesarios para dar cumplimiento al presente Decreto. Dado en el Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, a treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.

Prof. Efraín Guevara Araiza
Primer regidor del H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga en funciones de
Presidente Municipal, por ausencia del titular, con fundamento en lo
dispuesto por artículo 46 de la Ley Municipal de Aguascalientes

Ma Arcelia Flores Olivares
Regidora

Flor Jazmín Martínez
Regidora

Humberto Rodríguez Trinidad
Regidor

Ricardo Molina Meraz
Regidor

Elvia Maricela Mauricio Valdez
Regidora

Janie Villanueva González
Regidora

Leticia González Durón
Síndica Municipal

Mtro. Víctor Alan Neri Jiménez
Secretario del H. Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPAL EN LA CATEGORÍA DE ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA MUNICIPAL, A LA ZONA DENOMINADA “VIVERO FORESTAL CONAFOR”

PROF. EFRAÍN GUEVARA ARAIZA, PRIMER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR AUSENCIA DEL TITULAR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR ARTICULO 46 DE LA LEY MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES Y CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGA LA FRACCION I DEL ARTICULO 38 DE LA MISMA; con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 168 y 169 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga, a los habitantes del Municipio de Pabellón de Arteaga hago saber que el Honorable Ayuntamiento Constitucional 2019-2021, tuvo a bien aprobar el siguiente

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPAL “ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA”

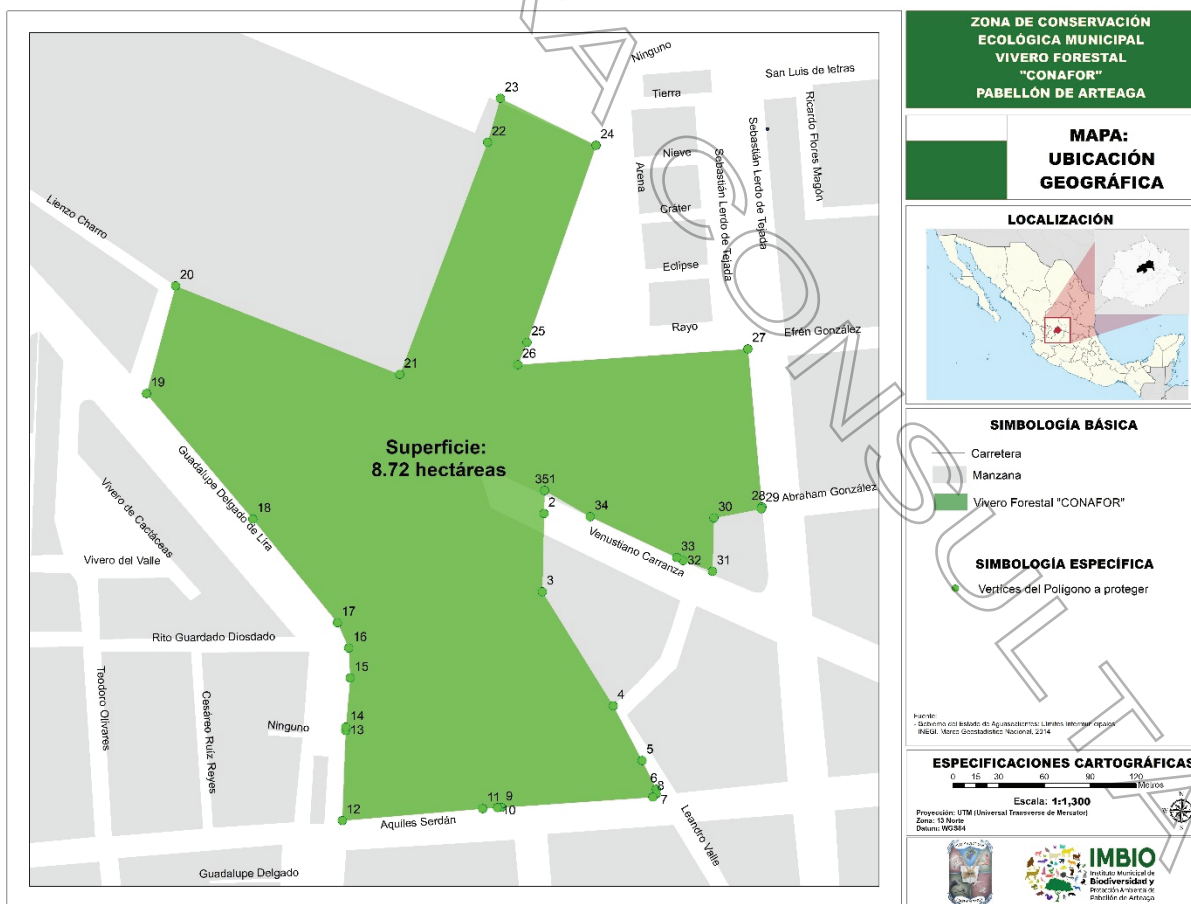
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 46 fracción X de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, artículo 85 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y a los artículos 656 BIS fracción VI, 656 TER y 658 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga, SE DECLARA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE COMPETENCIA MUNICIPAL, con la denominación de ZONA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA MUNICIPAL, al “VIVERO FORESTAL CONAFOR”.

SEGUNDO.- Este decreto tiene como objetivos: conservar los árboles y la vegetación en general del Vivero Forestal “CONAFOR” así como sus bienes y servicios ambientales; conservar la diversidad biológica del área; potenciar y aprovechar sustentablemente el valor histórico, paisajístico, recreativo y educativo del sitio; ser un centro de educación ambiental regional que fomente el reconocimiento y apreciación de los recursos naturales.

TERCERO.- El polígono que delimita el Área Natural Protegida Municipal “Zona de Conservación Ecológica Municipal Vivero Forestal CONAFOR”, ocupa una superficie de 8.72 hectáreas, dentro de las siguientes coordenadas en proyección cartográfica UTM Zona 13, DATUM WGS84:

No.	PUNTOS X	PUNTOS Y	No.	PUNTOS X	PUNTOS Y
1	780512.00	2452010.00	21	780417.00	2452086.00
2	780511.60	2451994.87	22	780474.64	2452238.14
3	780510.53	2451943.62	23	780483.00	2452267.00

No.	PUNTOS X	PUNTOS Y	No.	PUNTOS X	PUNTOS Y
4	780556.93	2451868.91	24	780545.71	2452236.15
5	780575.91	2451832.99	25	780500.44	2452107.09
6	780585.24	2451814.15	26	780494.47	2452092.40
7	780585.15	2451811.13	27	780645.19	2452102.75
8	780582.97	2451809.12	28	780654.47	2451999.16
9	780483.61	2451802.28	29	780654.00	2451998.00
10	780481.10	2451802.12	30	780623.00	2451992.00
11	780471.38	2451801.51	31	780622.00	2451957.00
12	780379.35	2451793.71	32	780602.73	2451964.13
13	780381.61	2451852.67	33	780598.64	2451966.05
14	780381.73	2451854.86	34	780541.85	2451992.86
15	780384.59	2451887.16	35	780512.00	2452010.00
16	780383.57	2451906.70			
17	780376.15	2451923.39			
18	780320.68	2451991.27			
19	780251.05	2452073.52			
20	780270.09	2452144.05			



CUARTO.- El Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental será el responsable de dar seguimiento a la Declaratoria así como a la vigilancia del área natural protegida de competencia municipal en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 222 QUATER fracción XXXVI del Código Municipal de Pabellón de Arteaga.

El financiamiento del área natural protegida quedará a cargo del Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, de conformidad con el presupuesto anual aprobado para tal efecto. Se podrá, mediante convenios o acuerdos de colaboración, tener otras fuentes de financiamiento con personas físicas o morales que estén interesadas en contribuir al cumplimiento de los objetivos de esta área natural protegida.

QUINTO. - El Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, propondrá la celebración de acuerdos de Coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, así como la concertación de acciones con los sectores social y privado, para cumplir con lo previsto en este Decreto.

En dichos instrumentos se establecerá, por lo menos, lo siguiente:

I.- La forma en que el Gobierno Federal, el Estado, el Municipio y los sectores social y privado podrán participar en la administración del área natural protegida;

II.- La coordinación de las políticas estatales aplicables en el área natural protegida, con las del Municipio de Pabellón de Arteaga;

III.- La determinación de acciones para registrar en el ordenamiento ecológico territorial aplicable al área natural protegida, en términos de lo ordenado por el artículo 658 QUATER del Código Municipal de Pabellón de Arteaga;

IV.- La elaboración del programa de manejo del área natural protegida, con la formulación de compromisos para su ejecución lo anterior en términos de lo ordenado por el artículo 665 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga;

V.- El origen y el destino de los recursos financieros para la administración del área natural protegida, lo anterior en términos de lo ordenado por el artículo 666 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga;

VI.- Los mecanismos de coordinación para la elaboración de los planes de desarrollo estatal y municipal, a efecto de que exista congruencia con el programa de manejo del área natural protegida;

VII.- Las formas como se llevará a cabo la restauración y rehabilitación del área natural protegida, la investigación, la educación ambiental, la experimentación y monitoreo en el área natural protegida, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII.- La realización de acciones de inspección y vigilancia;

IX.- Las acciones necesarias para contribuir al desarrollo socioeconómico regional, compatibles con los propósitos de conservación del área natural protegida;

X.- Los esquemas de participación de los grupos sociales, científicos y académicos; y

XI.- La ejecución de programas de asesoría para el desarrollo sustentable de la zona.

SEXTO.- El Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, elaborará el programa de manejo del área natural protegida, dando la participación que corresponda a las dependencias de la Administración Pública, así como a organizaciones sociales privadas y demás personas interesadas, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables.

Dicho programa deberá contener en términos de lo ordenado por el artículo 665 del Código Municipal de Pabellón de Arteaga, por lo menos, lo siguiente:

I.- La descripción de las características físicas, biológicas, sociales, culturales e históricas del área natural protegida, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva;

II.- Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el Programa de Desarrollo Municipal, así como con los programas sectoriales correspondientes. Dichas acciones comprenderán entre otras las siguientes: de investigación y educación ambiental, de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la flora y la fauna; para el desarrollo de actividades

recreativas, turísticas, obras de infraestructura y demás actividades productivas: de financiamiento para la administración del área; de prevención y control de contingencias; de vigilancia y las demás que por las características propias del área natural protegida se requieran;

III.- La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable;

IV.- Los objetivos específicos del área natural protegida;

V.- La referencia a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área;

VI.- Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar;

VII.- Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural protegida de que se trate, y

VIII.- La demás información de carácter ambiental, social, cultural, jurídico o económico que se considere necesaria para una adecuada administración del área natural protegida.

Se deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado, un resumen del programa de manejo que contenga por lo menos la zonificación primaria y secundaria en el cual se incluye un plano de localización del área.

SÉPTIMO.- En el área natural protegida, el Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga promoverá los mecanismos de Coordinación que se requieran con el propósito de que los planes y programas de desarrollo municipal que se elaboren y acuerden, sean congruentes con el programa de manejo y la subzonificación del área, a efecto de asegurar la consecución de sus objetivos de conservación.

OCTAVO.- Con la finalidad de fomentar la conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, de conformidad con sus atribuciones y con base en los estudios técnicos que al efecto se elaboren, podrá establecer vedas de flora y fauna y, en su caso, promoverá lo conducente para el establecimiento de las correspondientes en materia forestal y de agua.

NOVENO.- El área natural protegida se conformará al menos de una zona núcleo y una zona de amortiguamiento, así como aquellas subzonas que se deriven de los estudios del Programa de Manejo del área.

DÉCIMO.- En el área natural protegida queda prohibido:

I.- Realizar cualquier obra que modifique la vegetación existente en el área natural protegida, sin las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental;

II.- Desarrollar cualquier tipo de actividad contaminante;

III.- Verter o descargar contaminantes, desechos o cualquier tipo de material nocivo en el suelo o subsuelo;

IV.- Usar explosivos, sin la autorización competente;

V.- Tirar o abandonar desperdicios;

VI.- Introducir especies vivas exóticas, sin la autorización correspondiente;

VII.- Extraer o capturar flora y fauna silvestre, así como otros elementos biogenéticos, cuando se realice sin autorización. En el caso de la investigación científica, trabajos de sanidad forestal, contingencias y emergencias ambientales y para repoblación de otras áreas naturales, la extracción tendrá que estar debidamente justificada y autorizada;

VIII.- Realizar aprovechamientos forestales, sin la autorización correspondiente;

IX.- Construir confinamientos de materiales y residuos peligrosos.

Para las autorizaciones a que se refiere el presente artículo, se deberá contar con la opinión previa del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de Pabellón de Arteaga.

DÉCIMO PRIMERO.- Cualquier obra o actividad pública o privada que se pretenda realizar dentro del área natural protegida, deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en este Decreto, el programa de manejo del área y las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMO SEGUNDO.- La inspección y vigilancia del área natural protegida queda a cargo del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de Pabellón de Arteaga, con la participación que corresponda a las demás dependencias de la Administración Pública Municipal, Estatal y/o Federal competentes.

DÉCIMO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, con el objeto de difundir a la sociedad el alcance y términos del presente Decreto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO. - El Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, deberá elaborar el programa de manejo del Área Natural Protegida, en un término de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

TERCERO. - Se instruye al Titular del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, para que realice todos los actos y trámites registrales que sean necesarios para dar cumplimiento el presente Decreto. Dado en el Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, a treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.

Prof. Efraín Guevara Araiza

Primer regidor del H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga en funciones de presidente municipal, por ausencia del titular, con fundamento en lo dispuesto por artículo 46 de la Ley Municipal de Aguascalientes

Ma Arcelia Flores Olivares
Regidora

Flor Jazmín Martínez
Regidora

Humberto Rodríguez Trinidad
Regidor

Ricardo Molina Meraz
Regidor

Elvia Maricela Mauricio Valdez
Regidora

Janie Villanueva González
Regidora

Leticia González Durón
Síndica Municipal

Mtro. Víctor Alan Neri Jiménez
Secretario del H. Ayuntamiento